

El poder ejecutivo y la función administrativa



Presidencia, facultades y formas de organización administrativa

El análisis distingue órgano, competencia, jerarquía, autonomía y control

El presidente de la República Jefe de Estado y Jefe de Gobierno

En el régimen presidencial mexicano una misma titularidad concentra funciones representativas, políticas y administrativas

Cada función debe ubicarse en su fundamento y no confundirse con una atribución general de mando



Funciones de un Jefe de Estado

La jefatura de Estado expresa representación y continuidad institucional en los actos constitucionalmente previstos

Nombrar, promulgar, reglamentar, representar y dirigir política exterior son verbos distintos con requisitos propios

La jefatura de Gobierno conduce políticas y dirige la administración dentro de competencias expresas



Jefatura de Gobierno

La jefatura de Estado expresa representación y continuidad institucional en los actos constitucionalmente previstos

La jefatura de Gobierno conduce políticas y dirige la administración dentro de competencias expresas

Nombrar, promulgar, reglamentar, representar y dirigir política exterior son verbos distintos con requisitos propios

Facultades de promulgación y nombramiento

Promulgar y ejecutar leyes se vincula con proveer su exacta observancia en la esfera administrativa

Los nombramientos y remociones dependen de la fracción aplicable; algunos requieren aprobación del Senado

Una facultad de nombramiento no sustituye las competencias del órgano designado

Facultades de promulgación y nombramiento

Promulgar y ejecutar leyes se vincula con proveer su exacta observancia en la esfera administrativa

Los nombramientos y remociones dependen de la fracción aplicable; algunos requieren aprobación del Senado

Una facultad de nombramiento no sustituye las competencias del órgano designado

Seguridad nacional y política exterior

La disposición de fuerzas está sujeta a la Constitución y a la legislación aplicable

El fin político no elimina controles de competencia, procedimiento y derechos

La política exterior y los tratados exigen observar principios constitucionales e intervención senatorial



Seguridad nacional y política exterior

La disposición de fuerzas está sujeta a la Constitución y a la legislación aplicable

La política exterior y los tratados exigen observar principios constitucionales e intervención senatorial

El fin político no elimina controles de competencia, procedimiento y derechos

Facultades de colaboración y gobierno de coalición

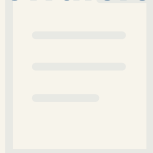
Auxilios al Poder Judicial, sesiones extraordinarias, puertos, aduanas e indultos tienen fundamentos y condiciones diferenciados

El gobierno de coalición requiere convenio, programa y aprobación senatorial en los términos constitucionales

Las suplencias temporales de aprobación también dependen del supuesto previsto

Nombramientos durante el receso del Senado

Auxilios al Poder Judicial, sesiones extraordinarias, puertos, aduanas e indultos tienen fundamentos y condiciones diferenciados



El gobierno de coalición requiere convenio, programa y aprobación senatorial en los términos constitucionales

Las suplencias temporales de aprobación también dependen del supuesto previsto

Clasificación de las Facultades Presidenciales

Administrativas: organización y ejecución en la esfera administrativa

Normativas: promulgación y reglamentación en los límites constitucionales

De gobierno, seguridad, política exterior y colaboración: finalidades y controles propios

La clasificación orienta; el fundamento decisivo sigue siendo la fracción aplicable



Formas de organización administrativa

La Constitución distingue
Administración Pública Federal
centralizada y paraestatal

La LOAPF desarrolla sus
componentes y relaciones

Desconcentración,
descentralización y autonomía
no son sinónimos ni producen
el mismo vínculo con el
Ejecutivo

Las formas de organización administrativa

La Constitución distingue Administración Pública Federal centralizada y paraestatal

La LOAPF desarrolla sus componentes y relaciones

Desconcentración, descentralización y autonomía no son sinónimos ni producen el mismo vínculo con el Ejecutivo



Concepto

**La centralización ordena
órganos dentro de una
estructura jerárquica**



Nombramiento, mando, vigilancia, disciplina y revisión sólo operan con el alcance que les atribuye el ordenamiento

La jerarquía no convierte una instrucción en competencia inexistente

La centralización administrativa características

La centralización ordena
órganos dentro de una
estructura jerárquica

Nombramiento, mando,
vigilancia, disciplina y revisión
sólo operan con el alcance que
les atribuye el ordenamiento

La jerarquía no convierte una
instrucción en competencia
inexistente

Poder de nombramiento

La doctrina de la centralización identifica el nombramiento como facultad del órgano superior para designar a sus colaboradores

El poder de nombramiento se encuentra acotado por los requisitos constitucionales y legales previstos para cada puesto

La remoción es un poder jerárquico distinto del nombramiento y su ejercicio depende del marco aplicable

Poder de remoción

La doctrina de la centralización identifica el nombramiento como facultad del órgano superior para designar a sus colaboradores

El poder de nombramiento se encuentra acotado por los requisitos constitucionales y legales previstos para cada puesto

La remoción es un poder jerárquico distinto del nombramiento y su ejercicio depende del marco aplicable

Poder de mando

Mando: instrucciones lícitas dentro de la relación jerárquica

Decisión: elección y emisión por el órgano competente

Vigilancia: supervisión, inspección y evaluación conforme a facultades

Ningún poder jerárquico autoriza fines ajenos o invasión de competencias



Poder de decisión

Mando: instrucciones lícitas dentro de la relación jerárquica

Decisión: elección y emisión por el órgano competente

Vigilancia: supervisión, inspección y evaluación conforme a facultades

Ningún poder jerárquico autoriza fines ajenos o invasión de competencias



Poder de vigilancia

Mando: instrucciones lícitas dentro de la relación jerárquica

Decisión: elección y emisión por el órgano competente

Vigilancia: supervisión, inspección y evaluación conforme a facultades

Ningún poder jerárquico autoriza fines ajenos o invasión de competencias



Poder disciplinario

La disciplina requiere
procedimiento, tipicidad y
autoridad competente

La revisión jerárquica se
distingue del recurso que puede
promover la persona afectada

Los conflictos de competencia
se resuelven por la autoridad y el
procedimiento que la ley señale



Poder de revisión

La disciplina requiere
procedimiento, tipicidad y
autoridad competente

La revisión jerárquica se
distingue del recurso que
puede promover la persona
afectada

Los conflictos de competencia
se resuelven por la autoridad y
el procedimiento que la ley
señale

Resolver conflictos de competencia

La disciplina requiere procedimiento, tipicidad y autoridad competente

Los conflictos de competencia se resuelven por la autoridad y el procedimiento que la ley señale

La revisión jerárquica se distingue del recurso que puede promover la persona afectada



La administración Pública Federal centralizada

La Oficina de la Presidencia, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica integran la administración centralizada según la LOAPF

Su ubicación orgánica no presume una facultad concreta: ésta debe verificarse en la norma aplicable



Estructura político administrativa de la Presidencia de la República

La Oficina apoya tareas presidenciales y seguimiento de políticas sin desplazar atribuciones de dependencias y entidades

Planeación, gabinetes, delegación y unidades de administración requieren base y alcance definidos

Coordinar no equivale a sustituir la decisión legalmente atribuida



Estructura político administrativa de la Presidencia de la República

La Oficina apoya tareas presidenciales y seguimiento de políticas sin desplazar atribuciones de dependencias y entidades

Planeación, gabinetes, delegación y unidades de administración requieren base y alcance definidos

Coordinar no equivale a sustituir la decisión legalmente atribuida

Las Secretarías de Estado

Son dependencias de la administración centralizada con ramos atribuidos por ley

La denominación del ramo no basta para fundamentar una actuación concreta

La persona titular conduce el despacho y ejerce facultades propias o válidamente delegadas



Competencias de las Secretarías de Estado

Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana tienen competencias legales diferenciadas

La Guardia Nacional y otras reformas recientes exigen consultar el texto vigente y los transitorios aplicables

La coordinación interinstitucional conserva la responsabilidad de cada órgano



Competencias de las Secretarías de Estado

Cada secretaría interviene sólo en los negocios que la LOAPF y leyes especiales le atribuyen

Presupuesto, política social, ambiente, energía y economía se conectan, pero no se absorben entre sí

Las reformas de 2024 y 2025 modificaron nombres y distribuciones; debe usarse el catálogo vigente



Competencias de las Secretarías de Estado

Agricultura, infraestructura, anticorrupción, educación, ciencia, salud y trabajo ejercen competencias sectoriales

Las atribuciones generales deben enlazarse con el acto específico y la ley especial

Control interno no equivale por sí solo a facultad sancionadora



Competencias de las Secretarías de Estado

La Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones forman parte del diseño vigente de la administración centralizada

Desarrollo territorial, cultura y turismo mantienen ramos propios

La estructura debe verificarse al corte de la actuación, no por listas históricas



La oficina de la Presidencia de la República

La reforma del 28 de noviembre de 2024 redefinió el artículo 8 de la LOAPF

La persona titular determina unidades de apoyo dentro del presupuesto y puede adscribir las directamente o mediante la Oficina

Las listas reglamentarias históricas no deben presentarse como estructura legal vigente sin verificación adicional

Oficina de la Presidencia unidades de apoyo técnico

La reforma del 28 de noviembre de 2024 redefinió el artículo 8 de la LOAPF

La persona titular determina unidades de apoyo dentro del presupuesto y puede adscribirlas directamente o mediante la Oficina

Las listas reglamentarias históricas no deben presentarse como estructura legal vigente sin verificación adicional



La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Es una dependencia de la administración centralizada con funciones de asesoría y representación previstas por la Constitución y la LOAPF

Su participación en un asunto debe vincularse con la atribución concreta; su rango no amplía automáticamente su competencia



Gabinete Social de la Presidencia de la República

Los gabinetes coordinan materias determinadas por su norma de creación

Una instancia de coordinación no reemplaza a la autoridad ejecutora

Integración, competencia, quórum, objeto y efectos deben revisarse antes de atribuirles una decisión



Los órganos reguladores coordinados en materia energética

El Decreto publicado el 20 de diciembre de 2024 previó la extinción de los entes señalados una vez vigente la legislación indicada, con las salvedades transitorias expresas

Los títulos habilitantes otorgados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones continúan vigentes en sus términos

Los actos emitidos previamente por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones conservan sus efectos legales conforme a los transitorios

La administración pública paraestatal

Incluye las categorías que enumera la LOAPF, con régimen de creación, personalidad y control diferenciado

No toda entidad pública es paraestatal ni toda autonomía implica separación del Estado

La relación con el Ejecutivo se determina por Constitución, ley y sectorización



La descentralización administrativa

Transfiere funciones a una persona jurídica distinta con autonomía relativa para cumplir una finalidad pública



No elimina la coordinación, vigilancia o tutela previstas por la ley

Debe distinguirse de desconcentración, delegación y participación estatal

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Se crean por ley o decreto del Congreso o por decreto del Ejecutivo

El instrumento de creación define objeto, órganos, atribuciones y controles

La personalidad jurídica y el patrimonio propios son rasgos legales centrales



Características más importantes de la descentralización administrativa por servicio

Se crean por ley o decreto del Congreso o por decreto del Ejecutivo

La personalidad jurídica y el patrimonio propios son rasgos legales centrales

El instrumento de creación define objeto, órganos, atribuciones y controles



Personalidad jurídica propia

La personalidad permite imputar derechos y obligaciones al organismo

El patrimonio propio sostiene su operación, sujeto a presupuesto y control

El estatuto de creación fija objeto, órganos y relaciones con la administración central

La especialización técnica no autoriza actuar fuera de competencia



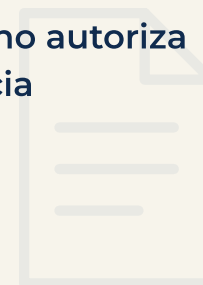
Patrimonio propio

La personalidad permite imputar derechos y obligaciones al organismo

El estatuto de creación fija objeto, órganos y relaciones con la administración central

El patrimonio propio sostiene su operación, sujeto a presupuesto y control

La especialización técnica no autoriza actuar fuera de competencia



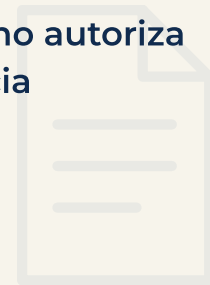
Estatuto y regulación específicos

La personalidad permite imputar derechos y obligaciones al organismo

El estatuto de creación fija objeto, órganos y relaciones con la administración central

El patrimonio propio sostiene su operación, sujeto a presupuesto y control

La especialización técnica no autoriza actuar fuera de competencia



Realización de una actividad técnica

La personalidad permite imputar derechos y obligaciones al organismo

El patrimonio propio sostiene su operación, sujeto a presupuesto y control

El estatuto de creación fija objeto, órganos y relaciones con la administración central

La especialización técnica no autoriza actuar fuera de competencia



Descentralización

Organiza una actividad pública específica mediante una persona jurídica distinta

La autonomía es relativa y se define por la norma de creación

Las clasificaciones doctrinales por servicio, región o colaboración deben contrastarse con el derecho positivo vigente



Descentralización administrativa por servicio

Organiza una actividad pública específica mediante una persona jurídica distinta



La autonomía es relativa y se define por la norma de creación

Las clasificaciones doctrinales por servicio, región o colaboración deben contrastarse con el derecho positivo vigente

Tutela vigilancia por parte de la administración central

La autonomía del organismo convive con controles y coordinación previstos por ley

Nombramiento, presupuesto, evaluación y rendición de cuentas son controles distintos

La dependencia coordinadora no puede sustituir facultades del órgano de gobierno sin fundamento



Empresas de participación estatal mayoritaria

El artículo 46 de la LOAPF atiende a participación pública superior al cincuenta por ciento, títulos especiales y facultades federales de nombramiento o veto

La denominación societaria no basta; debe verificarse si se satisface alguno de los requisitos legales de clasificación

La composición del capital y las facultades de control deben verificarse en el momento relevante; la fuente de 1997 aporta únicamente contexto histórico

Fideicomisos públicos

La noción fiduciaria general no basta para clasificarlos como entidades paraestatales

El artículo 47 exige propósito público, estructura orgánica análoga y comité técnico para los fideicomisos a los que se refiere

Presupuesto, autorización, transparencia y destino de recursos dependen de reglas adicionales



Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La noción fiduciaria general no basta para clasificarlos como entidades paraestatales



El artículo 47 exige propósito público, estructura orgánica análoga y comité técnico para los fideicomisos a los que se refiere

Presupuesto, autorización, transparencia y destino de recursos dependen de reglas adicionales

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

La noción fiduciaria general no basta para clasificarlos como entidades paraestatales

Presupuesto, autorización, transparencia y destino de recursos dependen de reglas adicionales

El artículo 47 exige propósito público, estructura orgánica análoga y comité técnico para los fideicomisos a los que se refiere



Desconcentración administrativa

El órgano desconcentrado permanece jerárquicamente subordinado a una Secretaría

Cuenta con facultades específicas en materia y territorio determinados

No tiene, por esa sola condición, personalidad o patrimonio propios ni autonomía equivalente a la descentralización

Desconcentración administrativa

El órgano desconcentrado permanece jerárquicamente subordinado a una Secretaría

Cuenta con facultades específicas en materia y territorio determinados

No tiene, por esa sola condición, personalidad o patrimonio propios ni autonomía equivalente a la descentralización



Órganos constitucionales autónomos

Su autonomía deriva directamente de disposiciones constitucionales y debe analizarse órgano por órgano



No integran por ese solo hecho la administración paraestatal

Competencia, coordinación, nombramientos, presupuesto y control dependen del diseño de cada institución

Definición

Su autonomía deriva directamente de disposiciones constitucionales y debe analizarse órgano por órgano

Competencia, coordinación, nombramientos, presupuesto y control dependen del diseño de cada institución

No integran por ese solo hecho la administración paraestatal



ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. P./J. 12/2008

La autonomía distribuye funciones estatales sin eliminar pertenencia al Estado ni controles constitucionales

Independencia funcional, técnica o presupuestaria debe probarse en el precepto aplicable

Los criterios judiciales históricos se leen junto con el texto constitucional vigente

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS

La autonomía distribuye funciones estatales sin eliminar pertenencia al Estado ni controles constitucionales

Independencia funcional, técnica o presupuestaria debe probarse en el precepto aplicable

Los criterios judiciales históricos se leen junto con el texto constitucional vigente

Características: órganos autónomos y administración federal

Fuente de creación:
Constitución frente a ley o decreto, según la entidad comparada

Relación: coordinación constitucional o sectorización y control administrativo

Patrimonio, control, auditoría y nombramiento varían; no admiten respuestas uniformes

La comparación debe actualizarse después de las reformas de 2024



Explicación de la autonomía

Técnica: decisión especializada dentro de competencia

Presupuestaria y normativa: alcances definidos por la Constitución y la ley

Orgánica: ausencia o grado de subordinación jerárquica

Funcional o plena no significa inmunidad frente a control, responsabilidad o auditoría



Tipos de autonomía

Técnica: decisión especializada dentro de competencia

Orgánica: ausencia o grado de subordinación jerárquica

Presupuestaria y normativa: alcances definidos por la Constitución y la ley

Funcional o plena no significa inmunidad frente a control, responsabilidad o auditoría



Tipos de autonomía

Técnica: decisión especializada dentro de competencia

Orgánica: ausencia o grado de subordinación jerárquica

Presupuestaria y normativa: alcances definidos por la Constitución y la ley

Funcional o plena no significa inmunidad frente a control, responsabilidad o auditoría



Entidades federales autónomas constitucionales

**Banco de México:
autonomía funcional y
administrativa en el artículo
28**



Instituto Nacional Electoral: organismo público autónomo en el artículo 41

Comisión Nacional de los Derechos Humanos: autonomía de gestión y presupuestaria en el artículo 102, apartado B

La autonomía universitaria tiene fundamento y régimen propios; no debe mezclarse sin matices con los órganos estatales autónomos

Constitución Federal referencias a diversas entidades autónomas

Instituciones, tribunales, pueblos, universidades y órganos electorales tienen autonomías de naturaleza distinta

La clasificación exige texto vigente, función, relaciones y régimen de control

El nombre autónomo no determina por sí solo su categoría constitucional



Empresas productivas del Estado: denominación anterior

Las reformas constitucionales de octubre de 2024 sustituyeron la referencia energética a empresas productivas por empresas públicas del Estado

Los artículos 25 y 28 preservan propiedad y control federal en áreas estratégicas y fijan finalidades de eficacia, eficiencia, honestidad y rendición de cuentas

El régimen sectorial debe revisarse en la legislación vigente



Régimen vigente de las empresas públicas del Estado

Las reformas constitucionales de octubre de 2024 sustituyeron la referencia energética a empresas productivas por empresas públicas del Estado

Los artículos 25 y 28 preservan propiedad y control federal en áreas estratégicas y fijan finalidades de eficacia, eficiencia, honestidad y rendición de cuentas

El régimen sectorial debe revisarse en la legislación vigente



Reformas constitucionales de 2024



La reforma constitucional de 20 de diciembre de 2024 reasignó funciones de siete órganos autónomos y ordenó su transición institucional.



La clasificación actual debe verificarse en el texto constitucional vigente y en los artículos transitorios del decreto; una lista previa sólo conserva valor histórico.



Reformas en materia energética en sexenios anteriores



La reforma de 31 de octubre de 2024 sustituyó la categoría de empresas productivas por empresas públicas del Estado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.



El análisis temporal debe distinguir el régimen anterior, el decreto constitucional y la legislación secundaria vigente.



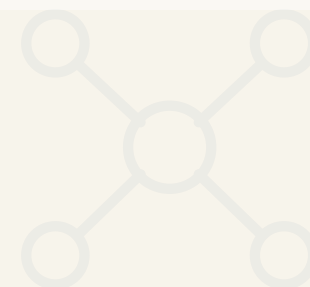
Estructura político administrativa de la Presidencia de la República

Centralizada: Oficina de la Presidencia, Secretarías de Estado y Consejería Jurídica

Paraestatal: organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos en los términos legales

Desconcentrados: órganos subordinados con facultades específicas

Autónomos y empresas públicas del Estado: categorías constitucionales que requieren análisis separado



Referencias del material original

Diego Valadés · Jefes de Estado y de Gobierno.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Filiberto Valentín Ugalde Calderón · Órganos constitucionales autónomos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Fernández Ruiz · La administración pública y Panorama del derecho mexicano.

Los decretos de 2024 se incorporan en las referencias actualizadas de esta presentación.



Referencias

Fuentes 01-04 • Enlaces a las versiones públicas consultables

Fuente 01 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Fuente 03 · Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89-128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>

Fuente 02 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>

Fuente 04 · Valadés, D. (2018). Jefes de Estado y de Gobierno. En El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición (3.^a ed., pp. 7-28). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4771/4.pdf>

Referencias

Fuentes 05–08 · Enlaces a las versiones públicas consultables

Fuente 05 · Fernández Ruiz, J. (1997). Panorama del derecho mexicano. Derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1920-panorama-del-derecho-mexicano-derecho-administrativo>

Fuente 07 · Diario Oficial de la Federación. (2024, 20 de diciembre). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. <https://dof.gob.mx/abrirPDF.php?anio=2024&archivo=20122024-VES.pdf&repo=repositorio%2F>

Fuente 06 · Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264. <https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>

Fuente 08 · Diario Oficial de la Federación. (2024, 31 de octubre). Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas. <https://dof.gob.mx/abrirPDF.php?anio=2024&archivo=31102024-MAT.pdf>